# Relatório Analítico: A Sistemática das Prisões Cautelares, Inovações do Pacote Anticrime e a Valoração da Prova Pericial no Processo Penal Brasileiro

## A Tensão Dialética entre o Jus Puniendi e o Princípio da Presunção de Inocência

O processo penal, concebido sob a égide de um Estado Democrático de Direito, opera ininterruptamente sobre uma linha de tensão dialética: de um lado, o poder-dever do Estado de investigar, processar e punir infrações penais (*jus puniendi*); de outro, o direito fundamental e inalienável do indivíduo à sua liberdade (*jus libertatis*). No epicentro dessa arquitetura jurídica no Brasil encontra-se o princípio da presunção de inocência, consagrado de forma expressa no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, o qual preceitua que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.[1] A exegese desse princípio revela que sua força normativa atinge todas as fases da persecução penal, redefinindo a maneira como os institutos cautelares são aplicados e interpretados pelos tribunais pátrios.[3]

A doutrina processual penal contemporânea e a jurisprudência consolidada das cortes superiores brasileiras estratificaram a presunção de inocência em duas dimensões fundamentais, que operam de forma complementar. A primeira dimensão é a regra de tratamento (ou dimensão interna), que impõe a todos os órgãos do Estado a obrigação de tratar o investigado, o indiciado e o réu como pessoas inocentes durante todo o curso do processo, rechaçando categoricamente qualquer medida que caracterize antecipação dos efeitos da pena.[1] A segunda dimensão é a regra probatória (ou dimensão externa), que inverte integralmente o ônus da prova, imputando ao órgão acusatório (Ministério Público ou querelante) o dever de demonstrar, acima de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria delitivas, sendo o réu desobrigado de provar sua inocência.[3]

Nesse panorama garantista, a liberdade figura como a regra absoluta do ordenamento jurídico, enquanto qualquer forma de segregação provisória anterior à formação da culpa definitiva reveste-se de caráter estritamente excepcional.[4] As prisões cautelares — que englobam a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária — despojam-se de qualquer natureza retributiva, punitiva ou expiatória.[6] Elas são, em sua essência ontológica, instrumentos assecuratórios de natureza processual, destinadas a proteger bens jurídicos específicos: a utilidade, a eficácia e a regularidade do processo, garantindo que o Estado disponha dos meios necessários para investigar os fatos, colher as provas, julgar a lide e, em caso de eventual

condenação, executar a sanção imposta.[2]

O Código de Processo Penal (CPP) brasileiro, promulgado originariamente em 1941 sob forte influência de matrizes inquisitoriais do regime fascista italiano (Código Rocco), sofreu ao longo das décadas sucessivas reformas para adequar-se ao paradigma constitucional de 1988.[7] O ápice dessa transição para o sistema penal acusatório estrutural foi materializado pela Lei nº 13.964/2019, conhecida doutrinária e midiaticamente como Pacote Anticrime.[2] Esta legislação alterou profundamente a dogmática processual penal, impondo balizas objetivas, limitadoras e temporalmente rígidas para a decretação, a manutenção e a revisão das prisões provisórias, esvaziando o ativismo judicial e exigindo um lastro probatório concreto para a restrição da liberdade.[2]

## A Dinâmica Operacional da Prisão em Flagrante: Tipologias Legais, Doutrinárias e Exceções

A prisão em flagrante constitui a modalidade mais primária de segregação cautelar. Sua natureza jurídica é eminentemente administrativa, caracterizada pela imediação espacial e temporal entre a prática da infração penal e a constrição física do agente. Distinguindo-se da prisão preventiva e da temporária, o flagrante prescinde, em seu nascedouro, de ordem judicial escrita e fundamentada, legitimando-se na urgência absoluta de fazer cessar a agressão ao bem jurídico tutelado, proteger a vítima, evitar a fuga do autor e preservar os vestígios materiais e as fontes de prova do crime.[10]

O ordenamento jurídico processual estabelece, logo no artigo 301 do CPP, uma dicotomia fundamental quanto à legitimidade e ao dever de agir na captura do agente criminoso: o flagrante compulsório (ou obrigatório) e o flagrante facultativo. O flagrante obrigatório impõe às autoridades policiais e aos seus agentes o dever irrenunciável de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal (como prevaricação ou omissão).[10] Em contrapartida, o flagrante facultativo consagra um mandamento constitucional e legal que autoriza "qualquer do povo" a efetuar a prisão. A atuação do particular não é um dever, mas o exercício regular de um direito, o qual afasta a ilicitude de eventuais constrições físicas estritamente necessárias para a imobilização do agente.[10]

A doutrina processual e o próprio Código de Processo Penal estratificam o flagrante em diversas modalidades, cujos contornos fáticos e temporais determinam a legalidade ou a ilegalidade da prisão. A inobservância desses requisitos contamina o ato constritivo desde a sua origem, exigindo o imediato relaxamento da prisão pela autoridade judiciária.[10]

A tabela a seguir apresenta uma análise exaustiva e sistematizada das tipologias de prisão em flagrante, consolidando as previsões legais do artigo 302 do CPP com as construções

consolidadas pela doutrina e jurisprudência:

| Modalidade de Flagrante | Fundamento Normativo / Doutrinário | Estrutura Fática e Requisitos Essenciais | Validade Jurídica |
|---|---|---|---|
| **Próprio (Real ou Perfeito)** | Artigo 302, incisos I e II, do CPP | Ocorre quando o sujeito ativo é surpreendido no exato instante em que está executando a infração penal, ou quando acaba de concluí-la. Exige imediação visual e temporal absoluta entre o fato e a captura. | **Legal e Plenamente Válido.**[10] |
| **Impróprio (Imperfeito ou Irreal)** | Artigo 302, inciso III, do CPP | Caracteriza-se quando o autor é perseguido logo após a prática do ato ilícito, em situação fática que faça presumir ser ele o autor da infração. A legalidade depende da demonstração de perseguição contínua e ininterrupta, iniciada de imediato. | **Legal e Válido.**[10] |
| **Presumido (Ficto ou Assimilado)** | Artigo 302, inciso IV, do CPP | O agente é encontrado, "logo depois" do crime, | **Legal e Válido.**[10] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que induzam a presunção de autoria. Dispensa a perseguição ininterrupta, baseando-se na posse comprometedora em lapso temporal razoável. | |
| **Preparado (Provocado ou Delito de Ensaio)** | Doutrina e Jurisprudência / Súmula 145 do STF | Consubstancia-se quando a autoridade estatal ou um terceiro induz, instiga ou estimula o agente a cometer o crime, preparando o cenário para realizar a prisão, tornando a consumação do delito faticamente impossível. | **Ilegal (Crime Impossível)**. A prisão deve ser relaxada.[10] |
| **Forjado (Fabricado, Maquinado ou Urdido)** | Doutrina e Jurisprudência Penal | Trata-se de uma situação inteiramente simulada e fictícia, arquitetada por terceiros (comum no plantio de entorpecentes ou armas) para incriminar falsamente uma pessoa que não | **Ilegal e Criminoso**. Sujeita os forjadores a sanções penais.[10] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | cometia crime algum. | |
| **Esperado** | Doutrina e Jurisprudência Pacificada | A autoridade policial, detendo conhecimento prévio (inteligência) de que um crime ocorrerá, desloca-se ao local e aguarda silenciosamente o início dos atos executórios para intervir. Não há provocação ou estímulo à vontade criminosa. | **Legal e Válido**.[10] |
| **Retardado (Diferido, Prorrogado ou Ação Controlada)** | Lei 11.343/2006 (Drogas) e Lei 12.850/2013 (Organizações Criminosas) | Ação investigativa avançada na qual a autoridade adia a intervenção policial e a prisão em flagrante para um momento futuro, visando identificar o maior número de criminosos e o núcleo da organização. | **Legal**, mas rigorosamente condicionado à prévia autorização ou comunicação judicial.[10] |
| **Cataléptico** | Construção Doutrinária Excepcional | Refere-se a situações de interrupção forçada e excepcionalíssima da perseguição policial, onde a captura ainda ocorre de forma lógica e sequencial | **Legal e Válido** (A depender da análise do caso concreto e da razoabilidade).[10] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | após o fato. É comumente alocado como subespécie do flagrante impróprio. | |

Na análise destas tipologias, um ponto nevrálgico debatido nas instâncias acadêmicas e jurisprudenciais diz respeito à distinção tênue entre o flagrante preparado e o flagrante esperado. A doutrina processualista assinala que, no flagrante esperado, o *iter criminis* (caminho do crime), a ideação e a execução partem única e exclusivamente da vontade autônoma do infrator, limitando-se o aparato estatal a monitorar a conduta e frustrar o seu exaurimento ou consumação.[10] Por outro lado, no flagrante preparado, a vontade criminosa está viciada pela indução do provocador. O Estado cria um cenário ilusório que impossibilita a efetiva lesão ao bem jurídico, o que atrai a incidência da Súmula 145 do STF, configurando-se o crime impossível e anulando qualquer possibilidade de persecução penal.[10]

Em acréscimo, há profícuo debate doutrinário a respeito da capacidade avaliativa do Delegado de Polícia no exato momento da lavratura do auto de prisão em flagrante (APF). A doutrina clássica advogava que a autoridade policial detinha apenas a atribuição para avaliar a tipicidade formal (o mero enquadramento da conduta à letra fria da lei penal). Todavia, correntes doutrinárias contemporâneas defendem que o Delegado atua como o primeiro garantidor da legalidade e pode (e deve) realizar juízos de tipicidade conglobante e material, podendo abster-se de lavrar o flagrante diante da evidência manifesta de excludentes de ilicitude (como legítima defesa cristalina) ou da aplicação do princípio da insignificância.[12] Independentemente do escopo dessa análise preliminar, a comunicação da prisão é um ato complexo e rigoroso. O auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente no prazo peremptório de 24 horas, sob pena de relaxamento, acompanhado da imediata comunicação à família do preso, à Defensoria Pública e ao Ministério Público.[11]

## A Audiência de Custódia e a Tríade Decisória do Artigo 310 do CPP

A passagem da esfera puramente administrativa (policial) para a jurisdicional cristaliza-se através da audiência de custódia. Idealizada a partir do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), dos quais o Brasil é signatário, a audiência de custódia foi efetivamente regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ nº 213/2015) e posteriormente alçada ao status de lei federal pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019).[7]

A normatização vigente estipula que todo preso, independentemente da modalidade da prisão (flagrante, preventiva ou temporária), deve ser apresentado fisicamente perante a autoridade judicial em um prazo máximo de 24 horas. O ato ocorre na presença do Ministério Público e da

defesa técnica, sendo expressamente vedado o uso de sistemas de videoconferência para a constatação inicial do estado físico e psíquico do preso, medida profilática desenhada para coibir, identificar e responsabilizar práticas de tortura e abusos policiais no ato da prisão.[7]

Neste cenário de cognição sumária, o magistrado assume um papel limitador e decisório estruturado no artigo 310 do CPP. Após a oitiva das partes e a averiguação da integridade do detido, o juiz se depara com três caminhos jurídicos dogmaticamente estanques e mutuamente excludentes: o relaxamento da prisão ilegal, a concessão da liberdade provisória ou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.[14] A confusão conceitual entre esses institutos é considerada um erro técnico grave, ensejador de nulidades e de perpetuação de constrangimentos ilegais.[14]

A diferenciação dogmática e procedimental entre o relaxamento de prisão e a liberdade provisória é um dos pilares do processo penal cautelar, e sua compreensão demanda análise detalhada de fundamentos e consequências:

| **Vetor de Análise** | **Relaxamento de Prisão** | **Liberdade Provisória (com ou sem Fiança)** |
|---|---|---|
| **Gênese da Prisão Originária** | **Prisão Ilegal**. A constrição original foi viciada desde o início. Exemplos: ausência de nota de culpa, flagrante forjado, desrespeito ao prazo de 24 horas para a audiência, ou violação de domicílio sem justa causa. | **Prisão Legal e Válida**. O flagrante ocorreu em perfeita conformidade com as balizas do art. 302 do CPP e com os ditames constitucionais, respeitando as formalidades legais. |
| **Alocação Constitucional** | Sustenta-se no Artigo 5º, inciso LXV, da CF/88: "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária". | Deriva do Artigo 5º, inciso LXVI, da CF/88: "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória". |
| **Previsão Legal no CPP** | Artigo 310, inciso I, do CPP. | Artigo 310, inciso III, e regulamentação procedimental nos Artigos 321 a 350 do CPP. |

| | | |
|---|---|---|
| **Análise do Mérito Cautelar (Necessidade)** | Totalmente irrelevante. Se o ato é ilegal, o Estado perde a legitimidade de contenção primária. Não cabe ao juiz aferir o risco do agente para, com base nisso, validar um ato corrompido em sua origem. | Trata-se da essência da análise. O juiz conclui que a prisão é lícita, porém **desnecessária**, visto não preencherem-se os requisitos materiais e os riscos previstos no artigo 312 (ordem pública, etc.). |
| **Condicionantes, Cautelares e Fiança** | **Inadmissível**. A restituição do *status libertatis* deve ser plena e incondicional. O Estado não pode extorquir garantias (como o pagamento de fiança ou uso de tornozeleira) para fazer cessar uma ilegalidade estatal.[18] | **Admissível e Regra Geral**. O magistrado impõe contrapartidas assecuratórias, podendo fixar fiança (como cautela real) ou aplicar as medidas restritivas de direitos dispostas no artigo 319 do CPP.[19] |
| **Eficácia Temporal da Decisão** | Operacionaliza-se com efeito *ex tunc* (retroativo). A declaração expurga o ato do mundo jurídico desde sua origem, viabilizando inclusive responsabilização civil e criminal dos agentes estatais violadores.[20] | Operacionaliza-se com efeito *ex nunc* (prospectivo). Reconhece-se que o encarceramento inicial operou de forma válida até o momento em que a jurisdição decidiu por sua inexigibilidade frente à proporcionalidade no caso concreto.[14] |

No âmbito da liberdade provisória, o instituto da fiança merece exame pormenorizado. Regulada entre os artigos 321 e 350 do CPP, a fiança atua como uma contracautela de natureza real (pecuniária), cujo escopo é garantir o comparecimento do acusado a todos os atos processuais e afastar o perigo de obstrução da justiça.[4] A fiança pode ser arbitrada pela autoridade policial nos crimes cuja pena máxima não exceda a quatro anos, competindo exclusivamente ao juiz fixá-la nos delitos de maior gravidade. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assevera, entretanto, que a hipossuficiência financeira absoluta do autuado não pode figurar como barreira intransponível à liberdade. Comprovada a miserabilidade, o juiz tem o dever legal de conceder a liberdade provisória dispensando o pagamento da fiança, comumente substituindo-a por cautelares não onerosas, como o comparecimento periódico ou a monitoração eletrônica.[4] Ademais, a ordem constitucional

classifica determinados delitos como inafiançáveis (racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os definidos como hediondos no Art. 5º, XLIII, da CF/88); não obstante, paradoxalmente, tais infrações comportam a concessão de liberdade provisória (sem fiança), desde que a acusação não demonstre a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.[20]

Paralelamente aos caminhos do artigo 310 do CPP, a doutrina processual debruça-se sobre a **revogação da prisão preventiva** (artigo 316, *caput*, do CPP). A revogação é um ato decisório que incide sobre uma prisão de natureza cautelar extrema (preventiva ou temporária) que foi decretada validamente, com fundamento empírico, mas que, devido ao transcurso do tempo ou ao surgimento de fatos novos durante a instrução, perdeu a sua razão de ser.[17] O desaparecimento do *periculum libertatis* obriga a cessação da cautela, reiterando o axioma de que as prisões processuais não sobrevivem sem a comprovação contínua de sua utilidade.

# A Prisão Preventiva: Restrição Extrema, Sistema Acusatório e as Exigências do Pacote Anticrime

Quando o flagrante legal atinge a audiência de custódia e o magistrado vislumbra que a manutenção da liberdade do indivíduo oferece riscos insuportáveis ao tecido social ou ao andamento processual, a medida aplicável é a conversão em prisão preventiva. Trata-se da forma mais drástica de intervenção do poder estatal na esfera de direitos individuais antes da prolação de uma sentença definitiva irrecorrível. Para sua legitimação, o artigo 312 do CPP elenca pressupostos inafastáveis. Exige-se a fumaça do cometimento do delito (*fumus comissi delicti*), evidenciada pela prova indelével da materialidade e por indícios idôneos e suficientes de autoria.[2] Além disso, a decisão deve lastrear-se em ao menos um dos fundamentos que configuram o perigo gerado pelo estado de liberdade (*periculum libertatis*): a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.[2]

## A Extirpação da Atuação *Ex Officio* e o Fortalecimento do Paradigma Acusatório

A inovação mais tectônica implementada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) no cenário das cautelares foi a supressão sistemática da expressão "de ofício" da redação dos artigos que fundamentam a decretação da prisão preventiva (notadamente os artigos 311 e o próprio 310, inciso II, lido sob a ótica sistêmica). O legislador teve como intento manifesto erradicar as reminiscências inquisitoriais do processo penal brasileiro, consolidando o princípio da inércia da jurisdição e afirmando a pureza do sistema acusatório.[23]

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é enfática e pacificada ao determinar que é absolutamente vedado ao juiz, independentemente da fase persecutória (seja na fase policial, em audiência de custódia ou no

curso da ação penal), decretar ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio, expresso e fundamentado requerimento do Ministério Público ou representação formal da autoridade policial.[23]

O Ministro Ribeiro Dantas (STJ), proferindo voto condutor no bojo do HC 590.039, sintetizou a inflexão jurisprudencial ao declarar que "ficou clara a intenção do legislador de retirar do magistrado qualquer possibilidade de decretação, *ex officio*, da prisão preventiva".[27] A racionalidade que permeia essa vedação reside na proteção do princípio da imparcialidade. Ao decretar uma constrição drástica por iniciativa própria, o juiz abandonaria a posição de terceiro equidistante e árbitro do processo, invadindo a esfera de atuação do órgão acusatório, contaminando irremediavelmente sua neutralidade para o julgamento do mérito.[14]

Assim, a atuação *ex officio* não representa uma mera irregularidade sanável, mas sim uma nulidade processual absoluta por vício de iniciativa processual. Se o juiz converter o flagrante em preventiva sem provocação, a constrição será eivada de ilegalidade, exigindo a concessão de *habeas corpus* para o imediato relaxamento da prisão por ordem dos tribunais superiores.[23] A jurisprudência abriga, contudo, certos embates hermenêuticos: uma parcela minoritária dos tribunais sustenta que se, logo após a decretação irregular *ex officio*, o Ministério Público peticionar ratificando e requerendo a preventiva, o vício restaria suprido. Essa flexibilização atrai críticas veementes de doutrinadores garantistas, que enxergam na convalidação um incentivo ao ativismo judicial punitivo, subvertendo a ordem procedimental imposta pela lei.[28]

## A Derrubada da Gravidade Abstrata e o Princípio da Contemporaneidade

O Pacote Anticrime não se restringiu à iniciativa, promovendo uma assepsia na fundamentação das decisões judiciais. O artigo 315, § 2º, do CPP determinou a nulidade de decisões cautelares que se apoiem em conceitos jurídicos genéricos e indeterminados, ou que se limitem a reproduzir o texto da lei sem a demonstração de conexão analítica com as peculiaridades da causa e da prova produzida.[7]

A alteração legislativa inseriu o parágrafo 4º ao artigo 312 do CPP, proibindo de forma expressa a decretação de prisão com base exclusivamente na "gravidade abstrata" do delito.[8] Historicamente, cortes criminais justificavam o encarceramento sob o vago argumento de "clamor social" ou apenas pelo repúdio inerente à natureza do crime (ex.: o tráfico de drogas é um flagelo social que desestrutura famílias). A norma atual rejeita o simbolismo penal, exigindo a comprovação da periculosidade concreta do agente. Tal gravidade concreta afere-se mediante dados fáticos empíricos nos autos, como um *modus operandi* de extrema violência, requintes de crueldade estrutural, sofisticação em fraudes contábeis, reiteração delitiva contumaz atestada em certidões, ou o vínculo intrincado com facções e organizações criminosas com divisão de tarefas e estrutura empresarial.[8]

Corroborando a objetividade da segregação, o legislador encartou o princípio da

contemporaneidade (§ 1º do art. 315 do CPP). O juiz encontra-se jungido a demonstrar que os fatos motivadores do risco são novos ou contemporâneos à data da decisão.[7] A jurisprudência, muitas vezes leniente, teve que se reposicionar; rechaça-se o emprego da preventiva embasada em delitos praticados anos antes da ordem prisional, a menos que o Ministério Público traga provas contundentes de que as infrações continuam a ocorrer no presente ou de que testemunhas arroladas na fase atual estão sob grave ameaça física ou psicológica engendrada pelo réu.[29] A prisão, portanto, desvincula-se do passado punitivo e atrela-se à necessidade urgente e presente de neutralização processual.

## A Revisão Nonagesimal: O Paradoxo do Prazo de 90 Dias (Artigo 316, Parágrafo Único)

Em resposta aos dados alarmantes sobre o sistema penitenciário brasileiro — cuja composição acusa rotineiramente mais de trinta por cento de sua lotação ocupada por presos provisórios aguardando julgamento —, a Lei nº 13.964/2019 instituiu o comando contido no parágrafo único do artigo 316 do CPP. A norma determina que o órgão emissor da decisão de prisão preventiva tem a obrigação de proceder à revisão ex officio da necessidade de manutenção da custódia a cada 90 dias, mediante ato decisório substancialmente fundamentado. O ponto de fricção reside na sanção estabelecida pela lei para o seu descumprimento: o texto legal assevera taxativamente que a omissão na revisão ocorre "sob pena de tornar a prisão ilegal".[2]

A redação enérgica desencadeou um embate hermenêutico de alta octanagem na jurisprudência. Setores da doutrina, escorados no princípio da legalidade estrita e no garantismo penal, sustentaram que a falta de reavaliação no prazo de 90 dias desaguava inexoravelmente no relaxamento automático da prisão. O lapso configuraria, de pronto, um constrangimento ilegal a violar o direito de locomoção.[2]

Todavia, a controvérsia alcançou o crivo final do Supremo Tribunal Federal (STF) através do julgamento unificado das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6581 e 6582.[31] Em um posicionamento majoritário fixado pelo Ministro Alexandre de Moraes (superando parcialmente a tese do relator originário, Ministro Edson Fachin), a Corte empreendeu uma "interpretação conforme a Constituição", rechaçando a premissa de esvaziamento automático da custódia e assentando preceitos fundamentais [31]:

1. **Vedação à Soltura Automática:** O STF deliberou que o decurso do prazo nonagesimal sem nova decisão não autoriza a soltura automática e imediata do recluso. Diante da inércia judicial, a defesa técnica possui o ônus de provocar formalmente o juízo de origem para suprir a omissão e realizar a reavaliação; em caso de resistência reiterada, cabe a impetração de *habeas corpus* perante as instâncias superiores ordenando que a avaliação seja feita, mas sem expedição apriorística de alvará de soltura baseada apenas no escoamento cronológico.[2]
2. **Dever Funcional Cíclico:** O prazo de 90 dias não representa um limite máximo da duração geral da prisão preventiva. Trata-se, ao revés, de uma norma de organização

judiciária que instaura um dever legal e periódico voltado a combater a desídia e o esquecimento de réus encarcerados.[31]

3. **Escopo de Aplicação pelas Instâncias:** O Plenário delimitou o alcance temporal do dever de revisão, estabelecendo que ele incide somente enquanto durar a fase de cognição fático-probatória, exaurindo-se com o julgamento final em 2ª instância. Uma vez que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal prolate acórdão de apelação mantendo ou decretando a condenação com prisão preventiva, extingue-se a obrigatoriedade dos ciclos de 90 dias, presumindo-se a estabilização fática das razões da cautela. Sem prejuízo, o STJ e o STF preservam sua vocação constitucional de analisar eventual ilegalidade material ou excesso de prazo mediante o manuseio livre do *habeas corpus* a qualquer tempo.[31]

A postura hermenêutica da Corte Suprema atraiu críticas rigorosas de processualistas que argumentam que o Tribunal operou uma metamorfose sobre uma norma imperativa, diluindo sua cogência e reduzindo-a a uma admoestação correcional. Para essa ala da doutrina, o judiciário valeu-se da falácia consequencialista — o temor da liberação em massa de réus de alta periculosidade (fato evidenciado na soltura liminar de líderes de grandes facções criminosas nos meses iniciais da lei) — para suplantar o comando literal que definia o atraso como ilegalidade patente, subvertendo, assim, o propósito basilar do legislador no controle rigoroso da preventiva.[2]

# A Arquitetura das Medidas Cautelares Diversas da Prisão: Subsidiariedade e Proporcionalidade

A hipertrofia do uso da prisão cautelar, muitas vezes travestida de condenação sumária, sofreu seu primeiro grande constrangimento sistêmico na década passada, através da Lei nº 12.403/2011. Este diploma reescreveu o Capítulo V do Título IX do CPP, erigindo no artigo 319 um extenso arcabouço de medidas cautelares alternativas. Tais medidas foram idealizadas à luz dos subprincípios delineados pelo artigo 282 do CPP: a adequação (a pertinência da medida em face da gravidade do fato e das condições do investigado) e a necessidade (a utilidade da medida frente ao risco de abalo da investigação ou do risco de impunidade).[4]

A estruturação dessas cautelares introduz no sistema a premissa de proporcionalidade em sentido estrito e a lógica da subsidiariedade. O magistrado, defrontando-se com a prova da existência de crime e indícios de autoria, deve buscar a alternativa menos ruinosa à liberdade individual capaz de neutralizar o risco processual.[4] Somente se todo o rol do artigo 319 falhar, de maneira projetada ou efetiva, é que se abre passagem para o ergástulo provisório.

O rol elencado pelo artigo 319 contempla medidas graduadas em severidade:

1. **Comparecimento periódico em juízo:** Ferramenta de contenção psicossocial onde o réu, periodicamente (mensal ou bimestralmente), justifica suas atividades de vida e trabalho perante o escrivão judicial, atestando sua vinculação territorial.[4]

2. **Proibição de acesso ou frequência a lugares específicos:** Restringe o contato do agente com ambientes que potencialize risco criminal, como o impedimento de ingresso em bares ou casas noturnas em casos de delitos de trânsito perpetrados sob o efeito de embriaguez.[4]
3. **Proibição de contato com pessoa determinada:** Frequentemente associada às normativas protetivas (Lei Maria da Penha) ou a crimes de obstrução probatória, esta restrição instaura um raio de distância em relação à vítima, familiares, coautores ou testemunhas de acusação, esterilizando pressões intimidatórias e garantindo a instrução criminal ilibada.[4]
4. **Proibição de ausentar-se da comarca:** Obriga o investigado a manter-se geograficamente no polo jurisdicional do crime, franqueando a rápida localização para oitivas, oitivas e coletas materiais.[4]
5. **Recolhimento domiciliar (período noturno e folgas):** Incide sobre o investigado com residência e emprego comprovados. A restrição preserva o direito e a dignidade do trabalho lícito no período diurno, impondo a quarentena residencial à noite e aos finais de semana para amputar as oportunidades de reincidência externa.[4]
6. **Suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica:** Destaca-se no combate a infrações de ordem macroeconômica, crimes licitatórios, corrupção e peculato. O magistrado extirpa do agente os instrumentos (o cargo público ou a atividade empresarial) utilizados para a consumação e a maquiagem contábil da fraude.[4]
7. **Internação provisória:** Em crimes caracterizados por violência brutal ou constrangimento grave à pessoa, sendo o réu inimputável ou semi-imputável atestado por perícia toxicológica ou psiquiátrica, o sistema substitui o presídio por ambiente terapêutico compulsório, evitando o dano decorrente de surtos ou transtornos incapacitantes.[4]
8. **Fiança:** Funciona tanto isoladamente quanto atrelada a outras determinações. Converte o lastro patrimonial do réu em uma promessa monetária de não evasão e submissão aos ditames processuais.[4]
9. **Monitoração eletrônica:** O dispositivo de geolocalização (tornozeleira eletrônica) desponta como o método mais eficiente e intrusivo dentre as alternativas. Permite a configuração de zonas de inclusão (áreas em que o réu é obrigado a permanecer) e zonas de exclusão (limites territoriais das vítimas), disparando alertas instantâneos à central de execução penal e ao juízo correlato perante qualquer infração de perímetro.[4]

O artigo 320 do CPP adiciona ao cabedal cautelar a proibição peremptória de o indiciado ou réu ausentar-se do território nacional. Essa providência demanda comunicação expedita às repartições de controle fronteiriço (Polícia Federal e portos de imigração) e determina a retenção física do passaporte em 24 horas. Constitui o mecanismo primordial aplicado por tribunais superiores em ações envolvendo magnatas corporativos e detentores de foro privilegiado, impedindo a fuga internacional amparada por robusto suporte financeiro global.[4]

O regramento normativo estabelece que as medidas dos artigos 319 e 320 podem incidir

individualmente ou cumulativamente, conforme a imaginação fática de restrição exija.[4] A lei salvaguarda, no entanto, a efetividade das cautelares. Prevê o artigo 312, § 1º, que a violação descumprida e reiterada (por quebra injustificada do raio da tornozeleira, aproximação da vítima, etc.) fomenta a decretação coercitiva e imediata da prisão preventiva, caracterizando-se como pressuposto autônomo para o recolhimento ao sistema prisional.[22]

Vale referir que a doutrina criminológica tece ressalvas contundentes acerca da aplicação hermética das cautelares alternativas a populações marginalizadas. Pesquisas indicam que a fixação de exigências incompatíveis com a realidade socioeconômica, como o recolhimento domiciliar para pessoas em situação de hipervulnerabilidade (situação de rua), produz o efeito perverso de programar o descumprimento, convolando a benesse da liberdade em uma rampa acelerada para a prisão perpétua nas engragens da justiça criminal, uma dinâmica classificada sociologicamente como "prisão a médio prazo".[15]

## O Protagonismo da Prova Pericial e Médico-Legal: Sustentáculo Empírico da Cautelar

Com a evolução axiológica proporcionada pelo Pacote Anticrime, que repeliu a argumentação retórica pautada em gravidade abstrata, a fundamentação judicial das prisões cautelares passou a demandar suporte probatório material robusto. Na tessitura de crimes contra a vida, a "conveniência da instrução criminal" (art. 312 do CPP) atrela-se invariavelmente ao perigo de dissipação, adulteração ou destruição de vestígios fáticos e cadáveres. É nesse cenário que a medicina legal e as ciências forenses assumem posição determinante, submetendo os álibis ficcionais das defesas ao crivo da ciência.[7]

O aprimoramento da perícia criminal e da medicina forense no Brasil está cimentado por casos antológicos de excelência acadêmica. Um evento referencial absoluto desse rigor material ocorreu em 1985. Por solicitação internacional, o renomado médico legista Dr. Wilmes Roberto Teixeira (professor amplamente referenciado na academia e em polos universitários de Mogi das Cruzes e Suzano como Professor Wilson), na condição de eminente autoridade forense e membro da Academia de Medicina de São Paulo, logrou êxito na intrincada investigação da ossada sepultada sob falsa identidade em solo brasileiro.[38] Cruzando exames craniométricos, odontologia forense e uma sobreposição fotográfica eletrônica inédita para a época, a perícia provou cientificamente e de modo irrefutável que os restos mortais exumados correspondiam a Josef Mengele, o infame criminoso de guerra de Auschwitz. Esse caso modelar consagrou a noção de que os fatos materiais investigados pela antropologia criminal suplantam com precisão matemática o véu do tempo e as fraudes de identidade.[39]

A premissa metodológica que o Professor Wilmes Teixeira alicerçou há décadas reflete-se visceralmente nas operações da justiça contemporânea. Os ensinamentos sobre biometria, dinâmica do trauma e reconstituição de cena são as matrizes utilizadas hoje para diferenciar a legalidade de uma prisão ou o reconhecimento de uma fraude em homicídios revestidos de

complexidade dolosa.

## Estudo de Caso Criminal: A Desconstrução Pericial de um Falso Suicídio e a Fundamentação da Prisão Preventiva

A capacidade de a perícia estipular a manutenção do cárcere provisório exibe-se de forma eloquente no paradigmático e recente caso policial envolvendo o Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Geraldo Rosa Neto, e o assassinato de sua esposa, a também policial militar Gisele Alves Santana. Este episódio sintetiza de maneira acurada a confluência entre provas medico-legais, criminalística, feminicídio e os requisitos do artigo 312 do CPP para a prisão preventiva.[42]

O caso deflagrou-se no interior do apartamento do casal. Segundo a única versão inicialmente oferecida aos operadores de segurança que acorreram à cena, o Tenente-Coronel afirmou que o casal debatia acidamente os termos de uma separação.[42] O oficial relatou que foi expulso do quarto, adentrou no banheiro e, com os chuveiros ligados, alegou ter ouvido o estampido proveniente da sala, descobrindo sua esposa morta em um suposto autoextermínio executado com a arma da própria corporação.[42]

Diante do status militar e institucional elevado do acusado — o qual manteve postura insidiosa na cena —, a argumentação baseada no suicídio procurava a isenção de cautelares e a rápida interrupção da investigação incriminatória. Entretanto, instada pelo Ministério Público e pela inteligência policial civil, a Polícia Técnico-Científica produziu vinte e quatro laudos periciais (englobando medicina legal, necroscopia, criminalística, balística e constatação de dados eletrônicos) que fulminaram a tese de autoeliminação.[44]

A dissecação probatória do caso, operando como base material inequívoca do *fumus comissi delicti* e reveladora do *periculum libertatis*, manifestou-se por meio de quatro pilares incontestes:

1. **Inviabilidade Balística e Biomecânica (Trajeto e Trajetória):** O primeiro laudo contundente residiu na diferenciação balística entre a *trajetória* (a hipérbole que o projétil percorre no ar, desde a alma do cano até a penetração) e o *trajeto* (a canalização cavitária deixada pelo projétil durante sua transição através dos tecidos biológicos, tecidos ósseos e estruturas neurais do corpo da vítima). A perícia técnica asseverou que as lesões cranianas de entrada e saída, conjugadas com os resquícios balísticos impressos nos móveis e o ângulo do membro superior da vítima, tornavam organicamente impossível que o disparo partisse da mão da própria policial militar naquela posição espacial. A mecânica muscular exigida para o ângulo em questão contradizia as leis da física em um suicídio.[42]
2. **Vestígios Físicos de Luta e Contenção:** A autópsia necroscópica revelou contusões e hematomas severos na linha da mandíbula e na região do pescoço de Gisele Alves Santana. O delegado que conduziu a investigação anotou que a presença simultânea de esganadura com disparo impossibilita a tese de suicídio, pois contraria a lógica da

imobilização. Ninguém, imbuído do ímpeto fatalista e segurando uma pistola pesada com uma mão, utilizaria a mão livre para comprimir agressivamente seu próprio rosto ou pescoço contra uma superfície logo antes do disparo. As marcas constituem lesões de ataque e imobilização perpetradas por terceiro (no caso, de estatura e biotipo superiores).[45]

3. **Fraude Processual, Higienização Corporal e *Spoliation*:** O componente mais gravoso que justificou o ferrenho perigo da liberdade (a conveniência da instrução criminal ditada pelo CPP) deu-se através das gravações corporais anexadas pelos policiais que atenderam a ocorrência. As câmeras de farda flagraram o Tenente-Coronel realizando um banho meticuloso enquanto a vítima era removida, ignorando preceitos primários do isolamento de local.[45] Um superior hierárquico gravou conversas expressando perplexidade com a higienização deliberada, cujo único intento forense era a eliminação cirúrgica de resíduos de combustão da arma (micropartículas de chumbo, bário e antimônio) das mãos e antebraços do atirador, inviabilizando exames residuográficos diretos. Constatou-se ademais a alteração proposital da cena, reposicionamento de objetos e o acionamento de militares hierarquicamente inferiores, além do contato em viva-voz com um desembargador nas horas seguintes ao fato, ilustrando intenso poder de intimidação de testemunhas e destruição dos rastros investigativos.[45]
4. **Análise Criminológica de Controle Coercitivo:** Quebrando o sigilo das comunicações, a Polícia Civil evidenciou um acervo estarrecedor em dezenas de laudos periciais de celulares, provando a presença de um vínculo possessivo de perfil patológico. Mensagens e áudios traçavam o panorama de asfixia social, humilhação institucional, controle financeiro, isolamento da convivência familiar com os genitores da vítima e vigilância ostensiva. O contexto encerrava todo o iter psicológico do feminicídio, atestando um risco elevado derivado do comportamento reincidente em agressividade oculta do agressor.[45]

No corolário da investigação, com respaldo farto em 88 páginas do inquérito e 24 avaliações da polícia judiciária técnica, a justiça militar (e o sistema processual penal pátrio), outrora paralisada pela versão inicial de defesa, recebeu os subsídios inarredáveis exigidos pelo artigo 312 do CPP. Decretou-se a prisão preventiva do Tenente-Coronel pela prática qualificada de feminicídio com recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, combalida pela fraude processual majorada pelo intento de corromper a instrução criminal. As balizas contemporâneas da lei exigiam materialidade que não se ancorasse em suposições (gravidade abstrata) e a perícia ofereceu a densidade empírica que impedia que a letalidade se mascarasse como autoextermínio.[44]

# A Supremacia da Razão Empírica e o Sistema Garantista Estruturado

A incursão atenta nos dispositivos que compõem o emaranhado das prisões cautelares, iluminados pelas alterações substanciais forjadas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), projeta uma evolução hermenêutica cristalina da persecução penal no Brasil. O transcurso que

vai do flagrante nas suas mais diversas formas (do esgotamento do delito até a permissão controlada do flagrante retardado), passando pelas audiências rigorosas de custódia e culminando no leque escalonado e proporcional do artigo 319, materializa a repulsa sistêmica do Estado ao punitivismo irrefletido e automático.

O expurgo definitivo das prisões preventivas estipuladas *ex officio* em qualquer fase processual sepulta, por fim, o arquétipo do juiz-inquisidor. Institui-se um processo dialético salutar onde a imparcialidade do magistrado passa a ser protegida do afã persecutório. Da mesma maneira, a revogação do argumento retórico embasado exclusivamente no clamor público ou na gravidade em tese do delito força Ministério Público, querelantes e delegados a operarem as engrenagens acusatórias sobre dados palpáveis e provados.

Na ausência das antigas muletas argumentativas da persecução preguiçosa, a necessidade de restringir provisoriamente a liberdade deve escorar-se inevitavelmente no peso das ciências e na precisão dos peritos. Desde a antropologia forense que restaurou a memória perante o fascismo histórico sob a condução de peritos magistrais como o Professor Wilmes Teixeira, até os laboratórios criminológicos, os exames balísticos e necrópsicos modernos que estancam dissimulações de feminicídios encobertos pelo corporativismo — como o trágico evento do Tenente-Coronel Geraldo Neto —, a prova pericial revela-se o grande fiel da balança processual. Ela legitima o juízo incriminatório inicial e demonstra o verdadeiro *periculum libertatis*, garantindo a sanidade da instrução penal. Em contrapartida, também constitui o escudo inviolável a barrar o encarceramento imotivado, preservando a essência da dignidade contida no inegociável princípio constitucional da presunção da inocência.

**Referências citadas**


1. Revista Entre Aspas 4 - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acessado em março 23, 2026, https://www.tjba.jus.br/unicorp/wp-content/uploads/2019/11/artigo_14-O-PRINCIPIO-DA-PRESUNCAO-DA-INOCENCIA.pdf
2. Considerações sobre o prazo revisional dos fundamentos da prisão preventiva. Violações ao art. 316, parágrafo único do CPP - Migalhas, acessado em março 23, 2026, https://www.migalhas.com.br/depeso/406036/prazo-revisional-da-prisao-preventiva-violacoes-ao-art-316
3. princípio da presunção de inocência e sua conformidade constitucional - UniRV, acessado em março 23, 2026, https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Valdenir%20dos%20Santos%20Batista%20Filho(1).pdf
4. Art. 319 e art. 320 do CPP Comentado: medida cautelar - Projuris, acessado em março 23, 2026, https://www.projuris.com.br/cpp/art-319-e-art-320-do-cpp/
5. Medidas cautelares: o que são e quais são elas - Aurum, acessado em março 23, 2026, https://www.aurum.com.br/blog/medidas-cautelares/
6. Visão sistemática da prisão provisória no Código de Processo Penal - MPRJ,

acessado em março 23, 2026, https://www.mprj.mp.br/documents/20184/2392639/Afranio_Silva_Jardim.pdf
7. Del3689 - Planalto, acessado em março 23, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
8. CPP passa a ter novas regras de preventiva, audiência de custódia e coleta de DNA, acessado em março 23, 2026, https://www.migalhas.com.br/quentes/445243/cpp-passa-a-ter-novas-regras-de-preventiva-custodia-e-coleta-de-dna
9. Revisão da prisão preventiva em 90 dias só se aplica ao juiz ou tribunal que a determinou, acessado em março 23, 2026, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/22092020-Revisao-da-prisao-preventiva-em-90-dias-so-se-aplica-ao-juiz-ou-tribunal-que-a-determinou.aspx
10. Tipos de flagrante: veja as modalidades de prisão cautelar - VLV Advogados, acessado em março 23, 2026, https://vlvadvogados.com/tipos-de-flagrante/
11. Prisão em Flagrante: Requisitos, Tipos e o Papel do Advogado - Jurídico AI, acessado em março 23, 2026, https://juridico.ai/direito-penal/prisao-em-flagrante-atuacao-advogado/
12. Modalidades de Prisão Cautelar - Prisão em Flagrante - Trilhante, acessado em março 23, 2026, https://trilhante.com.br/trilha/direito-processual-penal/curso/prisoes-medidas-cautelares-e-liberdade-provisoria/aula/modalidades-de-prisao-temporaria-prisao-em-flagrante-1
13. as espécies de prisão em flagrante delito no direito processual penal no ordenamento jurídico brasileiro, acessado em março 23, 2026, https://dspace.pm.go.gov.br/bitstreams/1e9adf7b-6229-4dce-9aec-d988997a6e33/download
14. Hermenêutica do Art. 310 CPP na Audiência de Custódia - Legale Educacional, acessado em março 23, 2026, https://legale.com.br/blog/hermeneutica-do-art-310-cpp-na-audiencia-de-custodia/
15. A aplicação de medidas cautelares pessoais em audiências de custódia: um olhar a partir da prisão em flagrante de pessoas em situação de rua, acessado em março 23, 2026, https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/425/362
16. ALTERAÇÕES NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 13.964/2019: AMPLIAÇÃO E AFIRMAÇÃO DOS DI - Defensoria Pública do Paraná, acessado em março 23, 2026, https://www.defensoriapublica.pr.def.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/revista_juridica/edicao2/Artigo3.pdf
17. Artigos Empório do Direito – Revogação, relaxamento e liberdade provisória: critérios de diferenciação das medidas que afastam a prisão cautelar - Criminal Player, acessado em março 23, 2026, https://criminalplayer.com.br/artigo-emporio-do-direito-revogacao-relaxamento-e-liberdade-provisoria-criterios-de-diferenciacao-das-medidas-que-afastam-a-prisao-cautelar-por-paulo-silas-taporosky-filho/

18. Pedido de Liberdade Provisória - UFP, acessado em março 23, 2026, https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/10098/1/DM_34646.pdf
19. Diferença entre relaxamento de prisão e liberdade provisória - IDPB, acessado em março 23, 2026, https://www.direitopenalbrasileiro.com.br/audiencia-de-custodia-relaxamento-de-prisao-ou-liberdade-provisoria/
20. Relaxamento de prisão x Liberdade provisória - VLV Advogados, acessado em março 23, 2026, https://vlvadvogados.com/relaxamento-de-prisao-x-liberdade-provisoria/
21. Liberdade Provisória e Outras Medidas Cautelares - Trilhante, acessado em março 23, 2026, https://trilhante.com.br/curso/prisoes-e-liberdade-provisoria/aula/liberdade-provisoria-e-outras-medidas-cautelares-1
22. Prisão preventiva: as alterações nos artigos 310 e 312 do CPP - Estratégia Carreira Jurídica, acessado em março 23, 2026, https://cj.estrategia.com/portal/prisao-preventiva-alteracoes-artigos-cpp/
23. Após Pacote Anticrime, juiz não pode converter prisão em flagrante em preventiva sem pedido prévio - STJ, acessado em março 23, 2026, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26022021-Apos-Pacote-Anticrime--juiz-nao-pode-converter-prisao-em-flagrante-em-preventiva-sem-pedido-previo.aspx
24. PODER JUDICIÁRIO - E-SAJ, acessado em março 23, 2026, https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13889493&cdForo=0
25. juiz não pode, de ofício, decretar prisão preventiva - STJ, acessado em março 23, 2026, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/05072024-E-vedado-ao-juiz-decretar--de-oficio--prisao-preventiva.aspx
26. 2014249-24.2020.8.26.0000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo, acessado em março 23, 2026, https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=13302784&cdForo=0
27. Quinta Turma altera entendimento e anula conversão de ofício da prisão em flagrante para preventiva - STJ, acessado em março 23, 2026, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/22102020-Quinta-Turma-altera-entendimento-e-anula-conversao-de-oficio-da-prisao-em-flagrante-para-preventiva.aspx
28. Não é possível que o juiz, de ofício, decrete a prisão preventiva; vale ressaltar, no entanto, que, se logo depois de decretar, a autoridade policial ou o MP requererem a prisão, o vício de ilegalidade que maculava a custódia é suprido - Buscador Dizer o Direito, acessado em março 23, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8050/nao-e-possivel-que-o-juiz-de-oficio-decrete-a-prisao-preventiva-vale-ressaltar-no-entanto-que-se-logo-depois-de-decretar-a-autoridade-policial-ou-o-mp-requererem-a-prisao-o-vicio-de-ilegalidade-que-maculava-a-custodia-e-suprido
29. Ausência de contemporaneidade impede nova prisão preventiva - AgRg na PET no HC 876487 / GO - Superior Tribunal de Justiça (STJ) - CogniJUS, acessado em

março 23, 2026, https://www.cognijus.com/blog/ausencia-de-contemporaneidade-impede-nova-prisao-preventiva-agrg-na-pet-no-hc-876487-go-superior-tribunal-de-justica-stj
30. Prisão preventiva indevida por falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação - HC 973079 / TO - Superior Tribunal de Justiça (STJ) - CogniJUS, acessado em março 23, 2026, https://www.cognijus.com/blog/prisao-preventiva-indevida-por-falta-de-contemporaneidade-entre-os-fatos-e-a-decretacao-hc-973079-to-superior-tribunal-de-justica-stj
31. Prisão preventiva após 90 dias não pode ser revogada automaticamente, decide STF, acessado em março 23, 2026, https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483244
32. Jurisprudência - Buscador Dizer o Direito, acessado em março 23, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia?palavra-chave=1&criterio-pesquisa=e&categoria=12&subcategoria=128&ordenacao=data-julgado&radio_favoritados=all&radio_lidos=all&forma-exibicao=todos&page=2
33. Prisão preventiva e a necessidade de reavaliação a cada 90 dias - Migalhas, acessado em março 23, 2026, https://www.migalhas.com.br/depeso/450022/prisao-preventiva-e-a-necessidade-de-reavaliacao-a-cada-90-dias
34. Revista Eletrônica de Jurisprudência do STJ, acessado em março 23, 2026, https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1987216&tipo=0&nreg=202002047523&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20201015&formato=HTML&salvar=false
35. Outras Medidas Cautelares - Trilhante, acessado em março 23, 2026, https://trilhante.com.br/trilha/direito-processual-penal/curso/prisoes-medidas-cautelares-e-liberdade-provisoria/aula/outras-medidas-cautelares-1
36. Medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão no CPP - EMERJ, acessado em março 23, 2026, https://emerj.tjrj.jus.br/files/pages/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2014/trabalhos_12014/BrunoLouzada.pdf
37. As medidas cautelares diversas da prisão também necessitam de fundamentação para serem aplicadas - Migalhas, acessado em março 23, 2026, https://www.migalhas.com.br/depeso/311653/as-medidas-cautelares-diversas-da-prisao-tambem-necessitam-de-fundamentacao-para-serem-aplicadas
38. lista.lemas.total.PROP.txt - Linguateca, acessado em março 23, 2026, https://www.linguateca.pt/acesso/tokens/lista.lemas.total.PROP.txt
39. sao paolo brazil: Topics by Science.gov, acessado em março 23, 2026, https://www.science.gov/topicpages/s/sao+paolo+brazil
40. The identification of Josef Mengele. A triumph of international cooperation - PubMed, acessado em março 23, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3916651/
41. Ex-docente da Faculdade de Suzano lança livro - Unisuzano | Uniesp, acessado em março 23, 2026, https://uniesp.edu.br/sites/unisuzano/noticia.php?id_noticia=6722

42. Vídeo mostra coronel Neto apontando arma contra a própria cabeça após receber mensagem sobre término - YouTube, acessado em março 23, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=29OYh2nZYiE
43. Tenente-coronel volta a negar ter matado PM e insiste em tese de suicídio, acessado em março 23, 2026, https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/tenente-coronel-volta-a-negar-ter-matado-pm-e-insiste-em-tese-de-suicidio/
44. PM Gisele: perícia faz 24 laudos para revelar que coronel matou esposa com tiro na cabeça, acessado em março 23, 2026, https://www.tnh1.com.br/amp/nid/pm-gisele-pericia-faz-24-laudos-para-revelar-que-coronel-matou-esposa-com-tiro-na-cabeca/
45. "Ciúme patológico" de tenente-coronel: entenda investigação de morte de PM, acessado em março 23, 2026, https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/delegado-desmonta-suicidio-e-diz-que-coronel-tinha-ciume-patologico-da-mulher-2/
46. Forensic reports confirm that Lieutenant Colonel Geraldo Neto killed Gisele Santana, police say. - YouTube, acessado em março 23, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=bx8FjAlmuGc
47. Caso PM Gisele: tenente-coronel Geraldo Neto é preso suspeito de feminicídio e fraude processual, acessado em março 23, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=jUDzpJsFsmg
48. Tenente-coronel não ligou para avisar da morte de Gisele, dizem pais da PM, acessado em março 23, 2026, https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2026/03/22/tenente-coronel-nao-ligou-para-falar-da-morte-de-gisele-dizem-pais-da-pm.ghtm
49. Delegado desmonta 'suicídio' e diz que coronel tinha 'ciúme patológico' da mulher, acessado em março 23, 2026, https://istoedinheiro.com.br/delegado-desmonta-suicidio-e-diz-que-coronel-tinha-ciume-patologico-da-mulher